

개 선

제 목	업무지원직, 별정직 직원 징계 시 보수 감액 규정 마련 필요
소 관 부 서	☆☆☆☆처
내 용	

「인사규정」 제6조(직종, 직군, 직급)에 따르면 직원은 일반정규직, 업무지원직, 별정직(촉탁, 기간제)으로 규정하고 있으며, 직원이 「인사규정」 제38조(징계)의 징계사유에 해당하면 「직원상벌요령」에 따라 징계처분을 하도록 규정하고 있다.

그리고 직원이 「인사규정」 제39조(징계의 종류)에 따라 “감봉”, “정직” 징계처분을 받는 경우 「직원연봉규정」에 따라 보수를 감액하도록 규정하고 있으며, 「직원연봉규정」 제16조(보수의 감액)¹⁾에 따라 “감봉”의 징계처분을 받은 자는 매월 직무역할급의 1일분의 1/2을 감액하며, “정직”의 징계처분을 받은 자는 보수 전액을 감하도록 규정하고 있다.

그런데 「직원연봉규정」은 제2조(적용범위)에 따라 일반정규직만 적용하며,²⁾ 업무지원직, 별정직 직원이 “감봉”, “정직” 징계처분을 받는 경우 보수를 감액 적용할 수 있는 규정이 없어 징계처분의 행정효과를 달성할 수 없으므로 관련 규정을 개선하여 징계처분의 실효성을 확보할 필요가 있다.

1) 「직원연봉규정」

제16조(보수의 감액) ① 「인사규정」 제39조에 의한 감봉의 징계처분을 받은 자에 대하여는 1개월 이상 3개월 이내의 기간을 정하여 매월 직무역할급의 1일분의 1/2을 감액하되, 감액지급기간 동안 감액총액은 월직무역할급의 1/10을 초과하지 못한다.

② 「인사규정」 제39조에 의한 정직의 징계처분을 받은 자에 대하여는 보수 전액을 감한다.

2) 「직원연봉규정」

제2조(적용 범위) 이 규정은 일반정규직(이하 "직원"이라 한다)에 한하여 적용한다.

조치할 사항

☆☆☆☆처장은 업무지원직, 별정직 직원에 대한 “감봉”, “정직” 징계처분 시 일반정규직과 동일하게 보수감액을 적용할 수 있도록 관련 규정을 개선하여 운영하시기 바랍니다. (개선)